

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1428

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון – תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות), התשפ"ג–2023
תיקון סעיף 2 1. בחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976¹, בסעיף 2(א), במקום הסיפה החל במילים
"כאמור בסעיף 4" יבוא "כאמור בסעיף 4, החל מהיום הראשון להעדרו כאמור
– תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו (להלן – דמי מחלה)".

דברי הסבר

חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976, הוא חוק סוציאלי אשר נועד לאפשר לעובד שחלה להמשיך ולקבל את שכרו במהלך התקופה שבה נבצר ממנו לעבוד בשל מחלתו. חלק גדול מהעובדים במשק, לרבות עובדי המדינה, זכאים לקבל דמי מחלה מלאים החל מהיום הראשון למחלתם. ואולם, דווקא העובדים הלא מאוגדים, אשר ברוב המקרים נמנים על האוכלוסיות המוחלשות בחברה, זכאים לתשלום מלא רק החל מהיום הרביעי למחלתם (בעד יום הראשון להיעדרות – אינם זכאים לתשלום, ובעד היום השני והשלישי – רק למחצית דמי המחלה). ההסדר האמור בעייתי בכמה מובנים: ראשית, מאחר והעובדים הלא מאוגדים אינם זכאים לקבל דמי מחלה מלאים בשלושת הימים הראשונים למחלתם, נוצר תמריץ להיעדר יותר מיום אחד, גם כאשר לא קיים צורך בכך, על מנת לקבל תשלום כלשהו עבור תקופת המחלה. שנית, העובדים הלא מאוגדים מקופחים ביחס ליתר העובדים במשק.

מטרת הצעת החוק היא לסייע לעובדים הלא מאוגדים בתקופת מחלתם ולהשוות את מעמדם לנהוג במשק, וכן לצמצם את התמריץ של אותם עובדים להיעדר מעבודתם שלא לצורך.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת יאיר לפיד ומאיר כהן (פ/742/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1822/24).
הצעת החוק זהה לפ/1822/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 206.

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)